

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Gabinet psychoterapeutyczny "Na progu zmiany" — Beata Berkowska

Obowiązuje od dnia [20.07.2026]

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przekazuję poniżej informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z korzystaniem z moich usług psychologicznych i psychoterapeutycznych.

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Beata Berkowska "Na progu zmiany"

ul. Jana Spychalskiego 37/42, Poznań

NIP: 7831937931

E-mail: psycholog.berkowska@gmail.com

Telefon: +48 792 967 143

Spotkania stacjonarne odbywają się pod adresem: ul. Jana Żupańskiego 7/5, 61-542 Poznań (Gabinet Przystanek Ku Sobie). Adres ten służy wyłącznie do wskazania miejsca spotkań i nie jest odrębnym administratorem danych.

2. Ważna informacja dotycząca charakteru mojej praktyki

Nie jestem podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej i nie prowadzę dokumentacji medycznej w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nie dotyczy mnie zatem ustawowy, 20-letni okres przechowywania dokumentacji, obowiązujący placówki medyczne. Zasady opisane poniżej opieram na przepisach RODO oraz zasadach etyki zawodowej psychologa i psychoterapeuty.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

- realizacja umowy o świadczenie usług psychologicznych/psychoterapeutycznych — kontakt, umawianie i prowadzenie sesji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- prowadzenie procesu terapeutycznego, w tym sporządzanie notatek z sesji zawierających dane o stanie zdrowia psychicznego (art. 9 ust. 2 lit. a RODO — Pani/Pana wyraźna, odrębna zgoda, o którą proszę przed rozpoczęciem współpracy — zob. pkt 14),
- rozliczenia księgowe i podatkowe, w tym wystawianie faktur/rachunków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO — obowiązek prawny),
- ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO — prawnie uzasadniony interes).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług — bez ich podania nie jestem w stanie umówić ani przeprowadzić sesji. Zgoda na przetwarzanie danych o zdrowiu (art. 9 ust. 2 lit. a) jest odrębna od samej umowy — jej brak oznacza, że nie będę mogła prowadzić notatek merytorycznych z sesji.

Źródło pochodzenia danych (w przypadku rezerwacji online):

Jeśli rezerwacja sesji następuje za pośrednictwem portalu ZnanyLekarz.pl lub platformy Pleso (pleso.me), Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu) są mi przekazywane przez te systemy w celu umożliwienia zawarcia i realizacji umowy. W zakresie funkcjonowania samych platform (konto użytkownika, dopasowanie specjalisty, płatności) podmioty te przetwarzają dane jako niezależni administratorzy, zgodnie z własnymi politykami prywatności — nie ponoszę odpowiedzialności za ten zakres przetwarzania. Z chwilą przekazania danych do mojego kalendarza staję się odrębnym administratorem, w szczególności w zakresie danych wrażliwych dotyczących przebiegu terapii, do których platformy te nie mają dostępu.

4. Jakie dane przetwarzam

- dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię i nazwisko, telefon, e-mail,
- dane dotyczące zdrowia psychicznego i przebiegu terapii — w zakresie, w jakim są omawiane na sesjach i w jakim prowadzę notatki,
- dane rozliczeniowe (jeśli wystawiam fakturę/rachunek): dodatkowo adres, NIP przy fakturze na firmę.

5. Notatki z sesji — narzędzie wspierające NOA Notes (dotyczy wyłącznie osób, które wyraziły na to odrębną zgodę)

Ten punkt dotyczy wyłącznie sytuacji, w których korzystam z systemu NOA Notes (narzędzie AI udostępniane przez ZnanyLekarz) do sporządzania notatki z sesji. Korzystanie z tego narzędzia jest opcjonalne i każdorazowo wymaga Pani/Pana odrębnej, wyrażonej zgody — jeśli nie wyraża Pani/Pan takiej zgody, notatki sporządzam w inny sposób, bez użycia AI, a poniższy opis Pani/Pana nie dotyczy.

Jak działa NOA Notes:

Sesja jest nagrywana wyłącznie w celu wygenerowania ustrukturyzowanej notatki tekstowej, którą następnie weryfikuję, edytuję i zatwierdzam. Cykl życia danych przebiega na dwóch poziomach:

- po mojej stronie: dostęp do nagrania mam przez 24 godziny od sesji — w tym czasie mogę edytować wygenerowaną notatkę, korzystając z nagrania jako punktu odniesienia; po tym czasie nagranie znika z mojego widoku, a zostaje wyłącznie tekstowa notatka z sesji,
- po stronie dostawcy (ZnanyLekarz): zgodnie z jego polityką, nagrania i transkrypcje mogą być przechowywane na jego serwerach nieco dłużej niż mój dostęp do nich — w celach technicznych i jakościowych (np. kontrola błędów transkrypcji). Aktualny, dokładny okres retencji dla mojego konta weryfikuję bezpośrednio u dostawcy i udostępnię Pani/Panu na życzenie.
- dane są szyfrowane i przetwarzane na serwerach zgodnych z RODO,
- dostawca korzysta z podwykonawców (usługa rozpoznawania mowy oraz model językowy generujący podsumowanie), którzy nie mają dostępu do nagrań ani transkrypcji poza zakresem technicznie niezbędnym do realizacji usługi,
- dane nie są wykorzystywane do trenowania modeli AI ani sprzedawane podmiotom trzecim.

W związku z korzystaniem z NOA Notes działam jako administrator danych, a dostawca (ZnanyLekarz) jako podmiot przetwarzający, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Zgodę na korzystanie z NOA Notes wyraża Pani/Pan w ramach oświadczeń zbiorczych na końcu niniejszego dokumentu (pkt 14).

6. Nagrywanie sesji do celów superwizji oraz dokumentowania procesu certyfikacji (dotyczy wyłącznie osób, które wyraziły na to odrębną zgodę)

Jestem w trakcie procesu certyfikacji zawodowej, w ramach którego mam obowiązek przedstawić określoną liczbę udokumentowanych przypadków (case'ów). W związku z tym, niezależnie od NOA Notes, może zdarzyć się, że poproszę Panią/Pana o odrębną zgodę na nagranie sesji w celu:

- odtworzenia i analizy zanonimizowanego nagrania na potrzeby superwizji — czyli konsultacji mojej pracy z superwizorem, osobą przygotowaną do nadzoru jakości pracy psychoterapeutycznej,
- przekazania zanonimizowanego nagrania szkole lub instytucji szkolącej w celu udokumentowania procesu zdobywania kwalifikacji zawodowych (certyfikacji).

Nagranie wykorzystywane w tych celach jest przetwarzane w sposób uniemożliwiający Pani/Pana identyfikację — w praktyce oznacza to pominięcie lub zmianę danych identyfikujących (imienia, nazwiska i innych informacji pozwalających ustalić tożsamość) przed udostępnieniem nagrania superwizorowi lub instytucji szkolącej. Superwizor oraz instytucja szkoląca są zobowiązani do zachowania poufności.

Wyjątek od standardowego okresu przechowywania:

Nagranie i notatki wykorzystywane do opisu przypadku (case'u) na potrzeby superwizji lub procesu certyfikacji przechowuję dłużej niż standardowe notatki z sesji opisane w pkt 11 — przez czas niezbędny do zrealizowania celu superwizyjnego/szkoleniowego (np. do zakończenia danego etapu certyfikacji). Każdorazowo, gdy planuję wykorzystać materiał z Pani/Pana sesji w ten sposób, poinformuję Panią/Pana indywidualnie o przewidywanym, konkretnym okresie przechowywania tego materiału, zanim zostanie on wykorzystany.

Zgoda na nagrywanie do celów NOA Notes (pkt 5) i zgoda na nagrywanie do celów superwizji/certyfikacji (niniejszy punkt) są od siebie niezależne — może Pani/Pan wyrazić jedną, obie lub żadną z nich. Odpowiednie oświadczenia znajdują się na końcu niniejszego dokumentu (pkt 14).

7. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

- ZnanyLekarz (Docplanner) — jako dostawca systemu do zarządzania gabinetem, prowadzenia kalendarza wizyt i wysyłki powiadomień o terminach (na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych), a także — wyłącznie w przypadku zgody opisanej w pkt 5 — jako dostawca modułu NOA Notes,
- Pleso — w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz technicznych danych o rezerwacjach, jeśli korzysta Pani/Pan z moich usług za pośrednictwem tej platformy; Pleso działa tu jako odrębny administrator w zakresie obsługi konta i rozliczeń, i nie ma dostępu do danych o charakterze wrażliwym dotyczących przebiegu terapii,
- superwizor oraz instytucja szkoląca — wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody opisanej w pkt 6, i wyłącznie w zakresie zanonimizowanym,
- biuro rachunkowe / system księgowy — w zakresie danych niezbędnych do rozliczeń podatkowych,
- podmioty świadczące usługi IT i hostingowe, z którymi mam zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych.

Nie przekazuję danych poza teren Polski ani Unii Europejskiej, poza sytuacjami opisanymi w pkt 5 (przetwarzanie przez podwykonawców NOA Notes zgodnie z ich polityką, w oparciu o mechanizmy zgodne z RODO).

8. Superwizja i konsultacje zawodowe

Jako psycholożka i psychoterapeutka w trakcie certyfikacji poddaję swoją pracę superwizji oraz uczestniczę w konsultacjach (interwizji). Poza sytuacjami opisanymi w pkt 6 (nagranie), superwizja i interwizja odbywają się w formie omówienia przebiegu pracy terapeutycznej wyłącznie w sposób ustny i wyłącznie w sposób uniemożliwiający identyfikację Pani/Pana osoby.

9. Tajemnica zawodowa i jej granice

Wszystko, o czym rozmawiamy, objęte jest tajemnicą zawodową. Wyjątki od poufności obejmują wyłącznie sytuacje:

- realnego zagrożenia życia lub zdrowia Pani/Pana lub osób trzecich,
- pisemnego zwolnienia z tajemnicy zawodowej przez uprawniony organ (np. prokuraturę) lub wezwania do złożenia zeznań w postępowaniu karnym.

W takich sytuacjach ujawniam wyłącznie minimalny, niezbędny zakres informacji.

10. Sesje online

Przyjmuję również online — niezależnie od tego, czy sesja jest umówiona bezpośrednio ze mną, czy za pośrednictwem platformy takiej jak Pleso, zobowiązuję się do wykonywania usługi z poszanowaniem prywatności rozmowy. Sesje online prowadzę z prywatnego, wydzielonego pomieszczenia, w którym przebywam sama — bez obecności innych osób i bez możliwości podsłuchania rozmowy przez osoby trzecie. Zachęcam, aby w miarę możliwości zadbała Pani/zadbał Pan o podobne warunki po swojej stronie — miejsce dające poczucie prywatności i dyskrecji.

11. Okres przechowywania danych

Ponieważ nie prowadzę placówki medycznej i nie ciąży na mnie ustawowy obowiązek długoterminowego przechowywania dokumentacji terapeutycznej, przyjmuję następujące zasady:

- notatki z przebiegu terapii — zarówno sporządzane ręcznie, jak i przy użyciu NOA Notes (pkt 5) — przechowuję wyłącznie przez czas trwania współpracy; po jej zakończeniu usuwam je w rozsądnym terminie [np. do 30 dni], chyba że dłuższe przechowanie jest uzasadnione możliwym sporem prawnym — wtedy do czasu jego zakończenia,

Wyjątek: materiały wykorzystywane do superwizji lub procesu certyfikacji (pkt 6).

Jeśli za Pani/Pana zgodą wykorzystuję nagranie lub notatki z Pani/Pana sesji do opisu przypadku na potrzeby superwizji lub certyfikacji, ten konkretny materiał przechowuję dłużej niż standardowy okres wskazany powyżej — przez czas niezbędny do zrealizowania celu superwizyjnego/szkoleniowego. Zasady tego wyjątku, w tym każdorazowe poinformowanie Pani/Pana o przewidywanym okresie przechowywania, opisuję szczegółowo w pkt 6.

- dane kontaktowe (imię, telefon, e-mail) przechowuję przez czas współpracy oraz do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń (co do zasady nie dłużej niż 6 lat),
- dokumenty rozliczeniowe/księgowe (faktury, rachunki) przechowuję przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — obecnie 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy; ten obowiązek wynika z odrębnych przepisów (Ordynacja podatkowa) i dotyczy mnie niezależnie od dokumentacji terapeutycznej.

Może Pani/Pan w każdej chwili zwrócić się z prośbą o wcześniejsze usunięcie notatek z sesji — uwzględnię taką prośbę, o ile nie stoi to w sprzeczności z moim uzasadnionym interesem związanym z ewentualną obroną przed roszczeniami.

12. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii — pełny dostęp obejmuje zawsze dane zwykłe (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu) oraz dokumentację jawną, w tym wydawane na Pani/Pana prośbę zaświadczenie o uczestnictwie w terapii (zawierające wyłącznie daty spotkań, bez opisu treści sesji); odrębne zastrzeżenie dotyczące moich roboczych notatek z przebiegu sesji opisuję niżej,
- sprostowania danych — w zakresie danych identyfikacyjnych i kontaktowych; ustalenia i obserwacje kliniczne odzwierciedlają mój profesjonalny osąd w danym momencie procesu terapeutycznego i mogą być przez Panią/Pana kwestionowane w rozmowie, co odnotowuję, natomiast nie modyfikuję zapisu wstecz,
- usunięcia danych — z zastrzeżeniem opisanym w pkt 11 (okres przechowywania) oraz sytuacji, w których przechowanie danych jest niezbędne do obrony przed roszczeniami lub wynika z obowiązków prawnych (np. dokumenty księgowe),
- ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na moim prawnie uzasadnionym interesie,
- przenoszenia danych — w zakresie danych podanych przez Panią/Pana i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zastrzeżenie dotyczące dostępu do notatek z sesji:

Prawo dostępu, o którym mowa wyżej, obejmuje w pełni dokumentację jawną — np. wydawane na Pani/Pana prośbę zaświadczenia o uczestnictwie w terapii. Moje bieżące, robocze notatki z przebiegu sesji stanowią mój wewnętrzny materiał roboczy — zapis obserwacji i profesjonalnego osądu, służący wyłącznie zapewnieniu ciągłości pracy terapeutycznej. W zakresie, w jakim ich pełne ujawnienie naruszałoby prawa i wolności innych osób (np. gdy notatka zawiera informacje o osobach trzecich — partnerze, członku rodziny, niebędących stroną naszej współpracy) lub mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg samego procesu terapeutycznego, mogę ograniczyć zakres udostępnianych informacji, na podstawie art. 15 ust. 4 RODO.

Niezależnie od powyższego, zawsze mogę przedstawić Pani/Panu istotę i ogólną treść informacji zawartych w notatkach w przystępnej, zrozumiałej formie, nawet jeśli nie udostępniam ich dosłownego zapisu.

Jeśli ma Pani/Pan wątpliwości co do sposobu prowadzenia notatek lub chce Pani/Pan omówić przebieg terapii, zachęcam, aby był to temat naszej rozmowy podczas sesji — jest to często ważna i wartościowa część procesu terapeutycznego.

W sprawach dotyczących danych osobowych proszę o kontakt na adres e-mail lub numer telefonu wskazane w pkt 1.

13. Forma zapoznania się z niniejszą informacją

Zgodnie z RODO forma przekazania informacji o przetwarzaniu danych jest dowolna — może być papierowa, elektroniczna lub ustna; przepisy nie wymagają podpisu. Kluczowe jest, aby informacja faktycznie dotarła do Pani/Pana przed rozpoczęciem współpracy oraz aby mogła/mógł Pani/Pan się z nią zapoznać.

W praktyce proponuję: przed pierwszą sesją prześlę Pani/Panu wiadomość e-mail lub SMS z odnośnikiem do niniejszego dokumentu (dostępnego również na mojej stronie internetowej), a potwierdzenie zapoznania się i zgody, o których mowa w pkt 14, zbieram pisemnie — mailowo lub przez wiadomość na platformie, na której się kontaktujemy.

14. Oświadczenia i zgody

Poniższe oświadczenia potwierdza Pani/Pan pisemnie (mailowo lub przez wiadomość na platformie) przed rozpoczęciem współpracy lub na początku pierwszej sesji:

Oświadczenia i zgody klienta:

- ☐ Potwierdzam, że zapoznałam/em się z niniejszą Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
- ☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dotyczących zdrowia psychicznego w celu prowadzenia psychoterapii, w tym na sporządzanie notatek z sesji (zgodnie z pkt 3 i pkt 4). Bez tej zgody nie jest możliwe prowadzenie procesu terapeutycznego.
- ☐ Wyrażam zgodę / ☐ Nie wyrażam zgody na korzystanie z narzędzia NOA Notes (AI) do sporządzania notatek z sesji (zgodnie z pkt 5) — decyzja opcjonalna, brak zgody nie wpływa na dalszą współpracę.
- ☐ Wyrażam zgodę / ☐ Nie wyrażam zgody na nagrywanie sesji i wykorzystanie zanonimizowanych materiałów do celów superwizji oraz procesu certyfikacji (zgodnie z pkt 6) — decyzja opcjonalna, brak zgody nie wpływa na dalszą współpracę.

Każdą z powyższych zgód (poza pierwszym oświadczeniem o zapoznaniu się) może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny.